

1002161-49.2022.8.26.0016

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Lizianne Marques Curto

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Juizados Especiais Cíveis

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... dependências das rés decorrente de furto de sua bicicleta não vislumbro responsabilidade das rés.

Do que se vê da prova constante nos autos, o hotel tem espaço de estacionamento de veículos que é terceirizado à corré Beneton Park.

Como assentado no laudo pericial, trata-se de estacionamento de veículos, já que o laudo assim caracteriza o espaço "o subsolo (três pavimentos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Juizados Especiais Cíveis

2ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Rua Vergueiro, 835, São Paulo - SP - cep 01504-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1002161-49.2022.8.26.0016 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002161-49.2022.8.26.0016

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Flavio Eduardo Hengler Mirisola

Requerido:

Atlantica Hotels Internacional (Brasil) Ltda - Quality Suites Imperial Hall e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lizianne Marques Curto

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

Procedo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, uma vez que a questão é de direito e a questão de fato já está suficientemente comprovada nos autos. Desnecessária prova oral já que a questão essencial ao julgamento da lide é de direito como se fundamentará.

A preliminar de ilegitimidade passiva já foi afastada.

Afasto a alegação de necessidade de perícia já que a questão necessária a ser

debatida para o deslinde da questão é de direito.

O pedido é improcedente.

Ainda que ocorrido o prejuízo mencionado pelo autor nas dependências das rés decorrente de furto de sua bicicleta não vislumbro responsabilidade das rés.

Do que se vê da prova constante nos autos, o hotel tem espaço de estacionamento de veículos que é terceirizado à corré Beneton Park.

Como assentado no laudo pericial, trata-se de estacionamento de veículos, já que o laudo assim caracteriza o espaço "o subsolo (três pavimentos inferiores) onde abriga o estacionamento de veículos, vedado por vão de porta guarnecido por folha de gradil metálico, do tipo basculante, sendo o acesso de veículos, controlado por recepção (manobristas), com funcionamento 24 horas" (fls. 211).

Ora, resta claro que, como a corré Beneton alega em contestação, a sua atividade é destinada a guarda de veículos automotores, e, para tanto, por assumir a guarda dos bens, tem o aparato de segurança necessário a tanto, como se vê do trecho do laudo transcrito acima.

Do que se vê, restou incontroverso que o autor não pagava para deixar sua bicicleta nas dependências da ré. Tampouco comprova que o aluguel do "flat" previa o uso gracioso de vaga de bicicleta como forma de comodidade posta à disposição do hóspede.

A ré Beneton é empresa terceirizada que explora o espaço, ou seja, visa ao lucro. Assim, para assumir o dever contratual de guarda, deve receber a contraprestação devida pelo serviço seja do autor, seja do hotel, quando esse último oferta "gratuitamente" o serviço aos hóspedes de modo a incrementar a sua atividade principal. Somente nessa última situação é que a jurisprudência tem entendido que o estacionamento que oferta "gratuitamente" seus serviços tem o dever de guarda, pois, na realidade, não se trata de serviço gratuito, mas adimplido de maneira indireta e utilizado como atrativo para o incremento das atividades comerciais daquele que o oferta e esse não é o caso dos autos.

Sendo assim, não se vê relação de consumo quanto ao estacionamento das bicicletas nas dependências do estacionamento, mas tão somente mera tolerância da ré Beneton que permite o estacionamento de algumas bicicletas, em espaço minúsculo, aberto, e que sequer tem a estrutura para fixá-las (fls. 217). Naturalmente, aquele que ali estaciona sua bicicleta sem nenhuma contraprestação ao estacionamento ou ao hotel e em local aberto e de grande circulação sabe que está assumindo um risco. Aliás, tendo em vista o porte do hotel e as poucas bicicletas parqueadas (fls. 217), conclui-se que é local esporadicamente utilizado por hóspedes. Em outras palavras, tem-se que verdadeira a afirmativa do autor que lhe foi indicado pelo recepcionista do hotel que havia local em que outras bicicletas eram parqueadas, mas isso não quer dizer que foi assumido dever de guarda. Há tolerância do estacionamento naquele local, desde que aquele que não oferta nenhuma contraprestação (portanto não contratou nenhum serviço) esteja apto a correr o risco de estacionar o bem em local aberto, sem vigilância e que sequer conta com barra de fixação. O autor, se não bastasse tudo isso, narra na inicial que deixou a bicicleta estacionada e fora da sua esfera de vigilância durante MESES naquele local sem o mínimo de estrutura. O dever de vigilância é do proprietário, visto que as rés não assumiram dever contratual de guarda como fundamentado. Resta claro pela prova documental que o autor pretende com essa ação transferir às rés os ônus da sua própria incúria, o que não se coaduna com o ordenamento jurídico vigente.

Assim, não havendo ato ilícito a ser imputado a quaisquer das rés, ausente o dever de indenizar.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, e julgo extinto o feito com resolução de mérito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

Na hipótese de interposição de recurso inominado, o que poderá ocorrer no prazo de 10 dias úteis, deverá ser recolhido preparo, composto de duas verbas: a) 1% sobre o valor da causa, observado o mínimo de 05 UFESPs (correspondente as custas dispensadas em 1ª Instância de jurisdição), mais b) 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa ou, nas hipóteses de pedido condenatório, 4% sobre o valor fixado na sentença se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor fixado pelo Juiz para esse fim, observado também o mínimo de 05 UFESPs - guia DARE-SP - Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - Código de Receita 230-6), montante a ser recolhido no prazo de 48 horas, a contar da interposição do recurso, independentemente de nova intimação.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA